



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 142/12
מס' בקשה: 18/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המבקשת: נעמי זנדהאוז ת.ז. 054761101
התובעת: ע"י עו"ד שולמית שרון
מרחוב הבונים 9 רמת גן

נ ג ד

המשיבים: 1. חנית גל ת.ז. 064907702
הנתבעים: 2. אשר ליסטר
ע"י ב"כ עוה"ד זהר שם טוב
מרחוב נח מוזס 13 תל אביב

ה ח ל ט ה

בפני בקשה דחופה למתן צוי מניעה ועשה זמניים אשר יורו למשיבים לאפשר למבקשת ולאנשי מקצוע מטעמה לממש זכויות בניה על פי היתר בניה שנתקבל בידה בנוגע לדירתה (תת חלקה 5) בבית ברחוב אלכסנדרוני 7 רמת גן הבנוי על חלקה 438 בגוש 6156 (להלן: "הבית").

בכלל האמור עותרת המבקשת למתן צו עשה אשר יורה על פירוק מתקנים, גדרות ושער שנבנו על ידי המשיבים ברכוש המשותף ומונעים גישה לצורך ביצוע הבניה, צו עשה אשר יורה למשיבים להחזיר את מצב החצר לקדמותו וצו עשה ומניעה אשר יורו למשיבים להימנע מלהפריע למבקשת לעשות שימוש ברכוש המשותף.

לטענת המבקשת בשל פעולות המשיבים ברכוש המשותף, שנעשו שלא כדין, אין באפשרותה לבצע בניה על פי היתר שניתן לה כדין ובין היתר נגרמים לה עקב כך נזקים כלכליים משמעותיים, בין בשל עיכוב הבניה ובין בשל אי קיום חוזה עליו חתמה לביצוע הבניה.

המבקשת טוענת כי המשיבים ביצעו הרחבות לדירתם תוך חריגה מתנאי היתר שקיבלו, תפסו חזקה יחודית בשטח החצר ע"י גידורה וסגירתה בשער כניסה חדש וריצוף דק. המשיבים אף התקינו פרגולה וסוככים ומונעים כל גישה לשטח החצר ובכך מונעים, למעשה, את אפשרות הבניה על ידי המבקשת. כמו כן, חריגות הבניה בדירת המשיבים חייבו תכנון אדריכלי, בפרט לאור קיומה של חריגה בגובה תקרת ההרחבה שנבנתה על ידם וצנרת בולטת שהותקנה. לטענת המבקשת נדרשת לה גישה לחצר הבית המשותף לשם העמדת פיגומים, העברת חומרים וציוד והעתקת דודי שמש. דא עקא, המשיבים מסרבים ליתן לה גישה כאמור לרכוש המשותף ומתנים את הסכמתם בתשלום כספים שאינם מגיעים להם.

ביום 26.03.12 נערך דיון בבקשה במעמד הצדדים וניתנה רשות למשיבים להגיש תשובה בכתב לבקשה ורשות לתשובה לתגובה למבקשת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 142/12
מס' בקשה: 18/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הצדדים הרחיבו, הרבה מעבר למקובל והנדרש, בכתבי הטענות מטעמם ולפיכך אסקור להלן את ראשי הפרקים של טענותיהם בקצרה.

המשיבים טוענים כי הצו המבוקש מהווה שינוי של "סדרי בראשית" הקיימים בבית עשרות שנים בהסכמת בעלי הדירות ומבקש לשנות את המצב הנוהג כיום תוך חיובם בביצוע הריסות, פירוקים וכיוצ"ב. לדידם, להם זכויות קנייניות בשטחים המוחזקים על ידם באופן ייחודי ובירור סוגיה זו נדרש במסגרת ההליך העיקרי ולא במסגרת בקשה לסעד זמני. מכל מקום, המבקשת רכשה את זכויותיה בדירתה כאשר היא מודעת למצב הקיים בשטח ומשכך הרי שגם הסכימה לו. לטענת המשיבים יש לדחות את הבקשה גם לאור העובדה כי הסעדים המבוקשים זהים לאלו שבתיק העיקרי. המדובר בהליך שמטרתו למנוע התחשבות כספית בין הצדדים עליה הסכימה המבקשת וכן לאפשר לה להתחמק מהתחייבויות אחרות שנתנה, על בסיסן קיבלה את היתר הבניה להרחבת דירתה. המשיבים טוענים כי המבקשת הגישה את בקשתה ללא גילוי מלוא העובדות ובחוסר ניקיון כפיים ובשיהוי ניכר ממועד רכישת הדירה וממועד קבלת ההיתר.

המבקשת מסרה תשובה לתגובה ונטען בה כי הבקשה מידתית ומטרתה לאפשר ביצוע בניה אותה זכאית המבקשת לבצע כדין. לדידה, תגובת המשיבים אך מחזקת את הצורך במתן הסעד הזמני המבוקש. המבקשת מבהירה כי התובענה הוגשה בסמכות, וכי הסעדים המבוקשים (לשחרר את המבקשת מתלותה במשיבים לצורך ביצוע העבודה) אינם זהים לאלו שבהליך העיקרי (בנוגע לסילוק יד מהרכוש המשותף). מכל מקום אין המדובר בסעדים המשנים מצב קיים אלא כאלו אשר יאפשרו למבקשת לבצע את הבניה. עוד נטען כי הבקשה הוגשה בניקיון כפיים ובמועד ללא כל שיהוי ומאזן הנוחות נוטה לטובתה.

דיון

בבואו להחליט בדבר מתן סעד זמני, יפעיל בית המשפט את המבחנים הבאים:

- א. **קיום ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה:** בשלב זה על המבקש להוכיח כי התביעה אינה טרדנית וכי קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה (תקנה 362(א) לתקסד"א).
- ב. **שמירה על המצב הקיים:** מתן הסעד הזמני הכרחי כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה.
- ג. **מאזן הנוחות:** ביצוע הערכה של זכויות ושל תוצאות אפשריות לגבי שני הצדדים, של מתן או סירוב נתינתו של הצו הזמני. מבחן זה בודק את הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד התובע אם לא יינתן הצו, לעומת הקשיים הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד הנתבע אם הצו יוענק לתובע.
- ד. **שיקולים שביושר** (ראו אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית, עמ' 502-503).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 142/12
מס' בקשה: 18/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בין המבכנים האמורים מתקיים יחס מקביל כך שככל שבית המשפט יתרשם כי סיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' אמר, פ"ד נו(1) 529; רע"א 10066/04 נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ נ' ד.ס.פ. ספיר אנטרפרייז בע"מ, פ"ד נט(4) 700). עם זאת, על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים בנפרד, שאם לא כן, לא ינתן הסעד זמני (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ [פורסם באתר נבו]).

בנסיבות דנן עסקינן, כאמור, גם בבקשה למתן סעד זמני מסוג צו עשה.

ההלכה קובעת כי צו כזה לא יינתן אלא במקרים יוצאי דופן: "קבלת סעד זמני מסוג צו-עשה זמני קשה יותר להשגה מאשר קבלת הסעד ההפוך (של צו מניעה זמני). בעוד שהסעד האחרון עומד בקריטריונים לעניין שמירת המצב הקיים, הרי שבמתן צו עשה זמני, יש, לכאורה, משום שינוי במצב הקיים" (אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, (מהדורה תשיעית) בעמ' 527).

בבש"א (מחוזי-ת"א) 20818/03 מלכה שלמה נ' אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ, [פורסם בנבו], נקבע: "על אף שבית המשפט מוסמך לתת צו עשה זמני (ר' הגדרת "סעד זמני) בתקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984) יימנע בית המשפט בדרך כלל מנתינתו. צו כזה יינתן רק במקרים יוצאים מן הכלל, כאשר הנזק לתובע הוא בלתי הפיך ושום פיצוי כספי לא יוכל לתקנו...".

ברע"א 5843/05 איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה נ' שרון דן השקעות בע"מ [פורסם בנבו], נקבע: "הלכה היא, כי על בית המשפט לנקוט משנה זהירות טרם שיצווה על צו עשה זמני המשנה את המצב הקיים, עוד לפני שניתנה ההכרעה הסופית בתובענה. **צו עשה זמני המשנה מצב קיים ראוי שיינתן במקרים חריגים**, אך כאשר נוכח בית המשפט כי התערבותו הינה חיונית בכדי למנוע תוצאה קשה ביותר וכאשר הנזק שעלול להיגרם אינו ניתן לתיקון באמצעות פיצוי כספי הולם (ע"א 213/64 ברא"ז נ' נציב המים, פ"ד יח(3) 647, 653-654; וכן ראו רע"א 1868/98 סייג נ' המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי [פורסם בנבו])" (ההדגשה שלי, א.ס.).

לאחר שבחנתי את כתבי הטענות ושמעתי את טיעוני הצדדים ולאור ההלכות האמורות לעיל, הגעתי למסקנה כי אין בנסיבות הבקשה דנן את אותו "מקרה יוצא מן הכלל" המצדיק מתן צווים זמניים גורפים כמבוקש ובפרט צווי העשה. אולם, כן יש מקום ליתן צווים ארעיים אשר יצמצמו את הפגיעה האפשרית בביצוע הבניה על ידי המבקשת כפי שיפורט להלן.

אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי קיימת במקרה דנן שאלה רצינית המחייבת בירור.

המדובר בבית שנרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.

אין בצו רישום הבית המשותף כל הצמדות של חלקים מן הרכוש המשותף לדירות רשומות בבית וממילא אין למשיבים זכויות ייחודיות בחלקים מן הבית (למעט בדירותם) בהתאם למסמכי הרישום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 142/12
מס' בקשה: 18/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כך גם עולה מתשובת המשיבים כי זכויותיהם הקנייניות הנטענות אינן מתבססות על מסמכי רישום הבית המשותף אלא על הסכמות מאוחרות שבין בעלי הדירות בבית.

במקרה דנן מצטרפת לשאלה האמורה, הראויה לבירור כשלעצמה, גם הטענה כי תפיסת החזקה הייחודית על ידי המשיבים מונעת, דה פאקטו, את אפשרות הרחבת דירתה של המבקשת ולפיכך פוגעת בקניינה. כלומר, אין המדובר בתובענה לסילוק יד מהרכוש המשותף בתוך חלל ריק אלא בתוך מכלול איזון של זכויות של בעלי דירות בבית משותף.

דא עקא, מרבית הסעדים הזמניים המבוקשים אינם כאלה אשר נועדו לשם שמירה על המצב הקיים אלא מביאים, למעשה, לשינוי. כך בנוגע לסעדים הזמניים המבקשים להורות על **פירוק והסרת הגדרות**. כך בודאי בנוגע לסעדים הזמניים המבקשים להורות על **פירוק הריצוף והמתקנים בחצר, פירוק הפרגולה והסוככים ואיטום הדלתות והפתחים**. כך בנוגע לסעדים הזמניים שמטרתם להביא **לסילוק ידם** (כולל כל חפץ ומתקן) של המשיבים בחצר הבית.

עיון בבקשה (מבוא לבקשה) ובכתב התביעה (סעיף 32) מלמד כי הסעדים המבוקשים במסגרת הסעד הזמני והתיק העיקרי זהים לחלוטין. כך גם מאשרת ב"כ המבקשת בדיון בפני – "הבדלים בין הבקשה הזו לתיק העיקרי אינם גדולים, אנו מבקשים פירוק כל הבניה הבלתי חוקית שנבנתה ולאפשר לנו להמשיך לבנות ולנצל את הזכויות הקנייניות שלנו" (עמוד 1 שורות 14-15).

בתגובה לתשובה ניסתה המבקשת להסביר כי הבקשה לסעד זמני איננה זהה לבקשה במסגרת התיק העיקרי. בהקשר זה נטען על ידה כי אין מטרת ההליך הזמני לשנות את המצב בשטח או לדון בתפיסת החזקה הייחודית של חלקים ברכוש המשותף על ידי המשיבים, אלא אך לאפשר את ביצוע הבניה ללא תלות המשיבים. דא עקא, הסבר זה אינו עולה בקנה אחד עם בקשתה, כפי שהוגשה, לפיה הסעדים המבוקשים זהים, אחד לאחד, לאלו אשר נתבקשו במסגרת התיק העיקרי כאמור לעיל. המבקשת גם לא הבהירה, לאור טענתה האמורה, על אילו סעדים זמניים מדויקים היא עומדת.

שיקולי מאזן הנוחות והיושר מתערבבים האחד עם השני ככלל ובודאי שבנסיבות דנן.

באופן פשטני ניתן לראות את זכויות הצדדים המתנגשות כך - מצד אחד ישנה המבקשת, לה היתר בניה להרחבת דירתה, אותה אין היא יכולה לבצע, לטענתה, בשל שימוש ייחודי שעושים המשיבים ברכוש המשותף בבית שלא כדין. למבקשת נגרם נזק עקב עיכוב בביצוע הבניה בדירתה.

מאידך, ישנם המשיבים אשר עושים שימוש כאמור לטענתם במשך שנים ולהבנתם גם רכשו זכויות קנייניות בחלקים אלו של הבית. ועתה, במסגרת הליך זמני, מבקשת המבקשת, אשר באה זה מקרוב והיתה מודעת למצב הקיים, לשנות את זכויותיהם ולפגוע בשגרת חייהם וקניינם.

המדובר בבקשה למתן צו זמני, בטרם בירור התובענה לגופה ועוד בטרם הוגש כתב הגנה מטעם המשיבים ולפיכך האיזון הנדרש בין זכויות הצדדים צריך להיות כזה אשר יאפשר מחד מימוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 142/12
מס' בקשה: 18/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

זכויות קנייניות ומאידך לא יפגע בזכויות קנייניות של אחר, הכל תוך איזון הפגיעה הצפויה בכל אחד מהצדדים במתן או באי מתן הצו.

איזון כזה ימצא במקרה דנן בכך שיתאפשר למבקשת לבצע את עבודות הבניה, ובכלל האמור תתאפשר לה גם גישה לשטח החצר המצוי בחזקה ייחודית של המבקשים (בכך יצומצם הנזק למבקשת באי יכולתה לממש הזכויות להרחבת דירתה). מאידך, לא תותר כל פגיעה או שינוי פיזי במצב העובדתי הקיים בשטח ובכלל האמור לא תותר הורדת גדרות, פרגולות והסרת מתקנים כמבוקש (בכך יצומצם הנזק לזכויות המשיבים ושגרת חייהם).

ובמה דברים אמורים.

הבקשה ותביעת המבקשת מתבססים על מסמכי רישום הבית המשותף בהם, ועל כך אין מחלוקת, אין למשיבים כל זכויות ייחודיות בחלקים שונים בבית (למעט דירתם). המדובר גם בתובענה המתנהלת בפני המפקח על רישום המקרקעין המחויב לפסוק בהתאם למצב הרישומי הקיים (רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אנו ואח' נ' דן ירדני ואח' פד"י לח (4) 487).

בנסיבות אלו גוברת זכותה החוקית של המבקשת (שאיננה שנויה במחלוקת) להרחבת דירתה, על זכותם של המשיבים (שלא על פי הרישום) בשטח החצר.

וידוגש, כל עוד לא תוקן צו רישום הבית המשותף (בהסכמת הצדדים) או נתקבלה החלטה של הערכאה המוסמכת המצהירה על זכויותיהם הקנייניות של המשיבים בחלקים מן הרכוש המשותף, הרי שאין בידם זכות קניינית. אף אם תוכר בהליך שבפני זכותם של המשיבים לבצע שימוש ייחודי בחלקים מן הרכוש המשותף בבית, הרי שהמדובר בזכות שימוש אישית בלבד, אשר אין בה להקנות להם כל זכות קניינית. משכך, ממילא, אף אם תדחה התביעה בהליך העיקרי שבפני, קשה לראות כיצד זכות שימוש ייחודית (אף אם יקבע כי קיימת למשיבים) יכולה למנוע מימוש זכויות קניין של המבקשת. אף אם יעלה בידי המשיבים להוכיח בפני כי "רכשו" את זכויות קניין ברכוש המשותף מבעלי הדירות האחרים בבית, הרי שבהעדר סמכות עניינית לא תהיה לקביעה זו (במסגרת סמכות שבגורא) כל משמעות מחייבת ביחס לזכויות הקנייניות הקבועות ברישום.

בהקשר זה נכונים הדברים גם בנוגע לבקשה להעתקת דודי השמש למיקום אחר במהלך תקופת הבניה. דבר שבשגרה הוא כי בעל דירה בקומה עליונה המרחיב את דירתו כדין נאלץ גם לשנות את מיקומי המתקנים הפרטיים המותקנים על גבי הגג המשותף. הדבר נכון גם לגבי המקרה דנן ובלבד שהמבקשת תישא בכל האחריות להעתקת דודי השמש, חיבורם במיקום זמני והחזרתם לגג הבית לאחר גמר הבניה. זהו האיזון הנכון והראוי בין זכויות הצדדים והפגיעה האפשרית בהם במתן או אי מתן הצו.

מאידך, אין מחלוקת כי המבקשת נכנסה, זה מקרוב, למצב עובדתי קיים. אין כל טענה כי המצב העובדתי השתנה בעת האחרונה מאז רכשה המבקשת את דירתה או מאז קיבלה את היתר הבניה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 142/12
מס' בקשה: 18/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

למעשה, מן הבקשה עולה כי המצב העובדתי היה ידוע למבקשת עוד בטרם הוגשה בקשה להיתר בניה, שכן, לטענתה, היא נאלצה לעשות שינויים ארכיטקטוניים בשל חריגות בניה ופלישות שביצעו המשיבים.

אין גם מחלוקת כי הפרגולה קיימת שנים (המבקשת אף טוענת לכך כי המדובר במתקן ישן וחלוד), כי הגדרות, השער ודלת הכניסה גם הם קיימים משך תקופה ארוכה, וודאי שלפני רכישת הזכויות על ידי המבקשת.

בהקשרים אלו גוברים זכויותיהם הנטענות של המשיבים על זכותה של המבקשת לבצע את הבינוי בדירתה.

אעיר גם כי לא הוכח בפני כי לא ניתן לבצע את הבינוי אלא על ידי הריסה בפועל וסילוק יד של המשיבים משטחי הרכוש המשותף. אף אם עלויות הבינוי בדרך שאיננה מביאה לשינוי המצב הקיים גבוהות יותר, אין בכך להצדיק מתן צו עשה זמני אשר יורה על הריסת הקיים (אף אם המבקשת מתחייבת להחזרת המצב לקדמותו). כך גם הטענה כי הקבלן המבצע מטעם המבקשת איננו מוכן לבצע את העבודה ללא צו מבית משפט, אין בה להצדיק שינוי כה דרסטי של המצב הקיים עד כדי מתן מלוא הסעדים המבוקשים בתובענה.

במיוחד אמורים הדברים כאשר ישנה זהות בסעדים המבוקשים בבקשה דנן ובהליך העיקרי. בנסיבות כאלה, **קבלת הבקשה בכללותה בהקשר האמור עלולה, במידה רבה, לייתר את המשך הדיון בהליך העיקרי**. אומנם, אין בעובדה זו כשלעצמה כדי לשלול מתן סעד זמני כשזה נדרש, אך שיקול זה מצטרף לשיקולים האחרים המטים את כף מאזן הנוחות ושיקולי היושר לכיוון דחיית הבקשה הרחבה שהוגשה והענות לבקשה במסגרת מצומצמת בהרבה, כפי שהוגדרה, למעשה, על ידי המבקשת בתגובתה לתשובה (רע"א 4196/93 שפע בר נ' שפע מסעדות ייצור ושיווק פד"י מז(5) 165).

לא מצאתי בטיעוני הצדדים, שפורטו בהרחבה בכתבי הטענות מטעמם, כל נימוק מנימוקי היושר אשר יש בו כדי להביא לשינוי האיזון במאזן הנוחות שבין הצדדים כאמור לעיל.

בהקשר זה, לא מצאתי כל טעם מדוע תובענה שעילתה בהסגת גבול של בעל דירה לרכוש המשותף איננה מצויה בגדר סמכותו העניינית של מפקח על רישום מקרקעין. נסיבות פרשת ריבשטיין שאוזכרה על ידי המשיבים שונות לחלוטין מהמקרה דנן. שם הסעדים שנתבקשו היו, למעשה, לאכיפתו של הסכם חלוקה בין הצדדים ולא בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף.

גם לא מצאתי כל טעם בטענת השיהוי בהגשת הבקשה. הסבריה של המבקשת בתגובתה בהקשר זה ודבריה של ב"כ בדיון בפני (עמוד 4 שורות 7-9), מהווים הצדק מספיק לחלוף הזמן שבין מועד קבלת ההיתר לבין מועד הגשת הבקשה על ידה. מכל מקום, דעתי היא כי המועד הרלבנטי לבחינת סוגיית השיהוי אינו ממועד הוצאת ההיתר ובודאי שלא ממועד רכישת הזכויות בדירה. הבחינה בהקשר לסעד הזמני דנן צריכה להיעשות ביחס למועד בו החלו עבודות הבניה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 142/12
מס' בקשה: 18/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לא מצאתי כי המבקשת הגישה בקשתה בפני בחוסר ניקיון כפיים. אף אם בדקה המבקשת את הזכויות, אף אם ראתה את המצב בשטח, אף אם הצהירה על כך בהסכם הרכישה (ואינני נכנס כאן להכרעות בהקשרים אלו), ברי כי לגיטימית היתה צפייתה כי תוכל לבצע בניה (עליה הסכימו גם המשיבים). לא מצאתי כל ממש בטענה כי המבקשת "העלימה" עובדות או מסמכים או כי התנהלותה בהגשת הבקשה היתה חסרת תום לב.

גם לא מצאתי ממש בטענה כי הבקשה מטרתה "להקדים תרופה למכה" בנוגע למחלוקות כספיות שבין הצדדים. מחלוקות שכאלה ממילא אינן מצויות בגדר סמכותי העניינית. לפיכך, לו היה ממש בטענה זו ברי כי היתה המבקשת מגישה תביעתה (שעילתה, כזכור, הסגת גבול לרכוש המשותף), בפני בית משפט השלום, לו סמכות מקבילה בהקשר דנן וגם הסמכות לדון בתובענה הכספית שבין הצדדים. לא ברור לי כיצד "הקדימה" המבקשת בבקשה שבפני דבר מה הנוגע לסכסוך כספי בין הצדדים.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את הבקשה בחלקה ומורה כלהלן:

1. ניתן בזה צו מניעה האוסר על המשיבים להפריע לביצוע עבודות בניה מכל סוג על פי היתר בניה כדין בדירת המבקשת וברכוש המשותף (שאינו מוחזק על ידם באופן ייחודי) לרבות ביצוע בינוי והתחברות לתשתיות מים, חשמל, גז, ביוב, ניקוז ומרזבים (להלן: "התשתיות").

2. אני מתיר למבקשת או מי מטעמה להעתיק את דודי השמש של דירת המשיבים המוצבים על גג הבית למיקום אחר בחצר הבית עליו יוסכם עם רוב בעלי הדירות בבית.

העתקת דודי השמש תעשה על חשבונה של המבקשת אשר תהיה אחראית לתקינותם ופעולתם של הדודים במיקום החדש. לאחר גמר הבניה תשיב המבקשת על חשבונה את דודי השמש למקומם על גג הבית.

3. אני מחייב את המשיבים לאפשר למבקשת או מי מטעמה גישה לחצר הבית המוחזקת באופן ייחודי על ידם לצורך ביצוע עבודות בניה בדירת המבקשת וברכוש המשותף.

אני מתיר למבקשת לבצע התחברות לתשתיות המצויות בחצר האמורה או שהגישה אליהם אפשרית רק דרך החצר האמורה.

המבקשת תחזיר את מצב החצר והרכוש המשותף לקדמותו לאחר ביצוע העבודות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 142/12
מס' בקשה: 18/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

גישה לחצר הבית האמורה תבוצע לאחר תיאום מראש עם המשיבים, אשר יהיו מחויבים לפתוח את השער ולאפשר גישה וביצוע עבודות כאמור במועדים סבירים שיתואמו.

יובהר כי אין במתן זכות הגישה כאמור כדי להתיר למבקשת לבצע שינויים כלשהם בשטח החצר ו/או לפרק ו/או להעתיק חלקים כלשהם הימנה (מחברים ו/או ניידים).

4. למען הסר ספק יובהר כי הבקשה לחיוב במתן צו עשה זמני אשר יורה על פירוק גדרות, פרגולה וכיוצ"ב וסילוק יד מהרכוש המשותף נדחית.

בנסיבות דנן אינני מוצא מקום ליתן צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

המשיבים יגישו כתב הגנה בתיק העיקרי בתוך 30 יום.

נקבע לדיון בתובענה ליום 16.05.12 שעה 08:30.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלשכתי היום ט' ניסן תשע"ב, 01 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב